



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-03 - Servizio Tecnico
ID Provvedimento: 1677

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL "COLLAUDO STATICO DI DUE SCALE DI SICUREZZA IN ACCIAIO, E DI UN VANO ASCENSORE IN C.C.A., DI NUOVA REALIZZAZIONE NELLE SEDI DI SASSARI SERRA SECCA E PORTOSCUSO, COMPRENSIVO DELLE PROVE DI CARICO E VERIFICHE STRUTTURALI" - ING. ROBERTO PORRÀ - CIG BC6A2AE099.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTE le norme di organizzazione che sottendono l'adozione di questo atto:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e s.m.i.;
- la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;
- la Legge regionale 18 maggio 2006, n.6, Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 78 del 21 giugno 2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", norma specifica di settore che regola il procedimento in questione;

VISTE le norme e gli atti che regolano e determinano l'approvazione del Bilancio pluriennale ed annuale di Arpas, in cui sono allocate le risorse necessarie all'adozione di questo atto:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- la Legge regionale 2 agosto 2006, n.11, Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23, e s.m.i.;
- la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

VISTI

gli atti amministrativi che conferiscono al sottoscritto Direttore la competenza all'adozione di questo atto:

- la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n. 126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S);
- la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;
- la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale, fino alla data del 20/01/2030;

ATTESTATO

che il sottoscritto Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;

RAVVISATA

la necessità di eseguire il Collaudo statico della scala di sicurezza appena realizzata nella Sede di Serra Secca, Sassari, e di quella la cui costruzione è stata appaltata nella sede di Portoscuso, insieme al nuovo corpo ascensore in C.C.A.;

DATO ATTO

che:

- al sottoscritto Direttore del Servizio Tecnico spetta l'affidamento del contratto in oggetto e l'assunzione del relativo impegno di spesa;
- il sottoscritto ricopre le funzioni di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell' art. 15, comma 2, del D.lgs. 36/2023;
- l'incarico di collaudo statico era stato inizialmente ipotizzato a carico del sottoscritto, che possiede i requisiti necessari, e per tale motivo la prestazione non era stata inserita nel quadro economico degli interventi, che oggi non sono più rimodulabili;
- successivamente lo scrivente ha dovuto assumere l'incarico di Direttore dei lavori della parte strutturale e di conseguenza è diventato incompatibile con l'incarico di collaudatore statico;
- all'interno del Servizio Tecnico i dipendenti che avrebbero i requisiti per svolgere l'incarico non possono farlo perché hanno parte nel procedimento;
- sarebbe comunque preferibile affidare l'incarico all'esterno, data la particolarità del collaudo di una struttura in acciaio, soprattutto in relazione alle prove di carico e strumentali da richiedere per garantire la massima sicurezza per i dipendenti che utilizzeranno la struttura;
- è stata avviata una ricognizione all'interno dell'Agenzia e del Sistema Regione, per individuare una figura idonea, e nel caso non si darà corso al contratto esterno e si procederà con un incarico interno;

PRESO ATTO

di quanto dispone il D.lgs. 36/2023 sopra richiamato:

- all'art. 17, comma 2, in base a cui, in caso di affidamento diretto, la decisione a



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), in base a cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto per i servizi tecnici afferenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a Euro 140.000,00 al netto di IVA anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- all'Allegato I.1, che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

CONSIDERATO

che l'appalto, ai sensi del richiamato D.lgs. 36/2023:

- ha un valore unitario stimato inferiore a 140.000 euro IVA esclusa, in relazione al fabbisogno individuato ai sensi dell'art. 14, comma 7;
- non è soggetto a programmazione triennale, ai sensi dell'art. 37, comma 3, perché di valore unitario complessivo stimato inferiore a € 140.000,00;
- dato il loro modesto valore, non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2;
- non è soggetto all'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) e/o criteri sociali in vigore ai sensi dell'art. 57, comma 2;

DATO ATTO

che in riferimento all'articolo 58 del D.lgs. 36/2023, non si procede alla suddivisione in lotti perché:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- gli incarichi professionali, per loro natura non si prestano ad essere suddivisi per lotti, salvo casi di semplici verifiche o certificazioni plurime e ripetute su territori estesi, come ad esempio gli accatastamenti o incarichi assimilabili;
- nel rispetto dei principi di risultato, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa, si ritiene più conveniente adottare un unico incarico di collaudo, seppure relativo a due immobili differenti, in quanto:
 - le prestazioni richieste risultano omogenee sotto il profilo tecnico-specialistico e l'affidamento unitario consente di garantire uniformità nella metodologia di verifica, semplificazione delle attività amministrative, contenimento dei costi di gestione della procedura ed efficienza nell'esecuzione del servizio;
 - al contrario la suddivisione in lotti appesantirebbe la procedura, a fronte di un doppio procedimento, con aggravio procedurale e gestionale non proporzionato al valore economico dell'incarico, e dimezzerebbe il già limitato importo senza determinare concreti vantaggi in termini di ampliamento della concorrenza;

RILEVATO

che il contratto in oggetto:

- non risulta soggetto a quanto disposto all'art. 1, comma 512, della legge 208 /2015, e non trattandosi di approvvigionamento di beni, non sussiste l'obbligo di procedere all'acquisto "tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali";
- non è tra quelli acquisibili attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero attraverso quello della Regione Sardegna (art. 1 comma 450 del D.L 296/2006);
- non è tra quelli acquisibili attraverso convenzioni nazionali CONSIP e regionali SardegnaCAT (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999);
- essendo di importo superiore ad € 5.000,00, secondo il Regolamento sulla



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture dell'Arpas, approvato con Determinazione n. 2457/2025, ne è consentito l'affidamento diretto a cura del RUP con autorizzazione della Direttrice Generale, che in questo caso ha assentito alla deroga;

- INDIVIDUATO** l'Ingegnere Roberto Porrà, attraverso una consultazione del mercato, professionista di esperienza pluriennale nel campo dei collaudi statici e delle verifiche strutturali nelle costruzioni, come attestato dal curriculum agli atti dell'Agenzia, quale possibile affidatario del servizio, perché in possesso di adeguata qualificazione professionale, comprovata esperienza nel settore oggetto dell'affidamento e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di collaudo, tali da garantire il corretto espletamento dell'incarico;
- VISTO** il preventivo agli atti dell'Agenzia formulato dall'Ingegnere Roberto Porrà, in qualità di libero professionista, iscritto all'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 2359, P.IVA 02272960929 per complessivi **€ 29.309,28**, di cui € 924,00 per CNPAIA e € 5.285,28 per IVA, per l'esecuzione del collaudo statico delle due scale e del corpo ascensore comprensivo di tutte le indagini strumentali sulle stesse;
- DATO ATTO** che l'offerta del professionista, comprensiva delle prove sperimentali sulle strutture, risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, nonché congrua con riferimento al prezzo ed alla qualità della prestazione;
- RITENUTO** che sussistano le ragioni per aderire alla proposta dell'operatore economico in questione:
- l'affidamento ha un importo complessivo di **€ 29.309,28**, molto inferiore alla soglia per l'affidamento diretto;
 - il principio di rotazione è rispettato, perché l'operatore non è affidatario di contratti diretti con Arpas;
 - il costo proposto è proporzionato alla qualità offerta e alla media di mercato;
 - il professionista vanta una indiscutibile esperienza e professionalità, possiede



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

una qualificazione adeguata ed un'esperienza consolidata, come dimostra il suo curriculum professionale;

- l'esperienza pluriennale e specifica garantiscono il raggiungimento dell'obiettivo perseguito dall'Agenzia, di garantire la massima sicurezza d'uso delle strutture da collaudare;

RITENUTO

ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023, di non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 106 del Codice in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO

che ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea; che ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti diretti avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;

RILEVATO

che trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro:

- sulla base della Tabella A annessa all' Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023, l' affidamento in oggetto è esente dall'imposta di bollo;
- non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ss.mm.ii.;

ATTESO

che si rende necessario provvedere all'impegno di spesa pari a **€ 29.309,28**, sul capitolo **"SC02.1068 – Appalti di servizi tecnici"** del bilancio pluriennale 2026/2028, annualità 2026 e 2027, che contiene la necessaria disponibilità secondo la seguente esigibilità:

Fase	Importo	Esigibilità
Lavori di ristrutturazione e adeguamento della nuova sede del Dipartimento meteorologico di Arpas	€ 14.591,20	



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

		2026
Lavori di adeguamento barriere architettoniche del Dipartimento Arpas del Sulcis	€ 14.718,08	2027
Totale	€ 29.309,28	

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG **BC6A2AE099**;

ACQUISITI il DURC Protocollo n. 1261555 del 16/07/2026 di Inarcassa, la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti, verificata l'assenza di annotazioni sugli operatori economici nel sito di ANAC;

CONSIDERATO necessario procedere per le motivazioni esposte,

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36 del 2023, il "Collaudo statico di due scale di sicurezza in acciaio e di un vano ascensore in C.C.A. di nuova realizzazione nelle Sedi di Sassari Serra Secca e Portoscuso, comprensivo delle prove di carico e verifiche strutturali" all'Ingegnere Roberto Porrà, in qualità libero professionista, iscritto all'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 2359, P. IVA 02272960929, per l'importo di **€ 29.309,28**, di cui € 924,00 per CNPAIA e € 5.285,28 per IVA;
2. **DI DARE ATTO** che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D. L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il CIG **BC6A2AE099**;
3. **DI IMPEGNARE** la somma di **€ 29.309,28** sul capitolo "**SC02.1068** – Appalti di servizi tecnici" del bilancio pluriennale 2026/2028, annualità 2026 e 2027, in favore di Roberto Porrà, Strada 67 n. 2, 09012 Capoterra CA, P.IVA 02272960929, secondo la seguente esigibilità:

Fase	Importo	Esigibilità
Lavori di ristrutturazione e adeguamento della nuova sede del Dipartimento meteorologico di Arpas	€ 14.591,20	2026
Lavori di adeguamento barriere architettoniche del Dipartimento Arpas del Sulcis	€ 14.718,08	2027
Totale	€ 29.309,28	



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- 4 **DI STIPULARE** il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere in modalità elettronica sottoscritte digitalmente, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;
5. **DI APPROVARE** la tabella che segue, che riassume le scritture contabili operate, per l'esecutività di questo atto:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG
SC02.1068	00.01.01.00	16/07/2026	COLLAUDO ASCENS SERRA SECCA	14.591,20	PORRA' ROBERTO	U.1.03.02.11.999	BC6A2AE099
SC02.1068	00.01.01.00	01/01/2027	COLLAUDO DUE SCALE BARR.ARCHIT DIP CI	14.718,08	PORRA' ROBERTO	U.1.03.02.11.999	BC6A2AE099

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.1068	TOTALE
2026	14.591,20	14.591,20
2027	14.718,08	14.718,08
TOTALE	29.309,28	29.309,28

Istruttore Pratica:

CARLO CAPUZZI

VALERIA ISOLA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA